א) **כיצד** א מעריכין על הבכור מבכרת שהיתה מעוברת ב) אומר מה שבמעיה ב של זו אם זכר עולה ילדה זכר יקרב עולה ואם נקבה זבחי שלמים ילדה נקבה תקרב שלמים אם זכר עולה ואם נקבה זבחי שלמים ילדה זכר ונקבה הזכר יקרב עולה והנקבה תקרב שלמים ילדה שני זכרים ג אחד מהם יקרב עולה והשני ימכר לחייבי עולה ודמיו חולין ילדה שתי נקבות אחת מהם תקרב שלמים והשניה תימכר לחייבי שלמים ודמיה חולין ד) ילדה טומטום ואנדרוגינוס רשב"ג אומר אין קדושה חלה עליהן: **גמ'** אמר רב יהודה ג ה) מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם תנן א] אומר אדם מה שבמעיה של זו עולה עולה אין שלמים לא ב] [ואת] אמרת דמצית מפקעת ליה מקדושתה אמר לך רב יהודה ה"מ בזמן שבית המקדש קיים כי קאמינא אנא בזמן ד הזה דלא חזי להקרבה אי בזמן הזה מאי למימרא מהו דתימא נגזור דלמא נפיק רוב ראשו וקשדי ביה מומא ואימא הכי נמי אפילו הכי ג] הא עדיפא ד] ה) (יתירא) מדאתי ביה לידי גיזה ועבודה: אם נקבה זבחי שלמים: נקבה מי קא קדשה בבכורה סיפא אתיא ו] לבהמה ז] דהקדש: ילדה שני זכרים כו': אמרי אי בהמה דהקדש היאך דאקדיש עולה ח] ליהדר עולה אידך נהוי בקדושתיה דאימיה סיפא אתאן לבהמת חולין: ילדה טומטום ואנדרוגינוס כו': אמאי

מעריכין יט] . להפקיעו מכהן ולהפרישו לחובתו: **ילדה זכר יקרב עולה.** דבכור לא קדיש אלא י] ברחם וכיון דמעיקרא אתפסיה בקדושה אחריתי תו לא חיילא קדושת בכורה: **ואם.** אמר אם ילדה נקבה תהא זבחי שלמים ילדה נקבה תיקרב שלמים: **ילדה שני זכרים.** על שניהן חלה קדושת עולה דהא קאמר אם זכר יהא עולה ומיהו לא נדר אלא חד הלכך [א] הוא יקריב האחד לנדרו והב' ימכר לצרכי עולה יא] ודמיו חולין: **גמ' עולה אין.** הואיל וכליל היא יב] שרי לשנויי קדושת בכורה לקדושתה אבל שלמים דקדושה קלה היא אסור לשנויי לכתחלה קדושת בכורה לקדושתייהו וכ"ש שאסור להטיל בו מום דמפיק ליה מקדושתיה לגמריי יג]: **דלמא נפיק רוב ראשו.** וקדיש ליה רחם והדר שדי ביה מומא והוי מטיל מום בקדשים קמ"ל דלא גזרי' דהוא יזהר להטיל בו המום משעה שילא מעט קודם שילא רוב ראשו כדאמרינן בבכורות (דף לה.) גדייא באזניה שהגדי יולא דרך לדעיו ונראות האזנים תחלה ואימרא בשפתיה שפי הטלה יולא תחלה: **הא עדיפא.** למישרי להטיל בו מום הואיל ועדיין לא קדיש כדי שלא יטרך הכהן לשהותו יד] אלא ימהר לשוחטו דאי לא שדי' בי' בעי לשהויי עד שיפול בו מום ואדהכי והכי אתי לידי גיזה ועבודה: טו] **חסירא עדיפא.** כלומר שמחסר ממנו אבר קודם יליאת רובו ויעשנו בעל מום: **נקבה מי קדשה בבכורה.** דבעי לאיערומי עלה דקאמר כילד מעריכין וקחשיב להן: **לבהמה דהקדש.** דאם חטאת היא ונתעברה ורולה להעריס שלא ילך למיתה דולד חטאת למיתה אזיל ישנהו לקדושה אחרת וקמ"ל דוולדות קדשים בהוייתן הן קדושים ולא במעי אמן וכיון דעדיין לא קדיש בקדושת אמו מלי לארכובי עליה קדושה אחריתי דלכי מתייליד לא הוי ולד חטאת: טז] לשון ירושלמי **נקבה מי וכו'** (א) **במבכרת דקדשים.** בבהמת הקדש כדפרישית. והאי מבכרת לאו דוקא אלא איידי דתנא רישא במבכרת דחולין נקט נמי הכא לשון מבכרת: **אי בהמת הקדש היא.** אמאי השני ימכר לחייבי עולה האי קמא דנפיק ליהוי עולה ואידך לכי מתייליד ליהוי בקדושתה (ב) דאימיה: **הך סיפא.** דילדה שני זכרים אתאן לבהמת חולין והוי רישא וסיפא בחולין ומליעתא יז] בהקדש: אין

כיצד מעריכין. אם זכר עולה. מפרש בגמ' דדוקא נקט עולה דלא נחתא מקדושתיה אבל שלמים לא דנחתא מקדושתייהו ואם נקבה זבחי שלמים בגמרא פריך ונקבה מי קא קדשה בבכורה. כלומר ול"ל להתפיסה בקדושה יח] ומוקי לה בבהמת הקדש ואין רלונו שיחול עלה קדושת האם ורולה להתפיסה בקדושה אחרת וסיפא דילדה שני זכרים מוקי לה בבהמה דחולין וא"כ איירי רישא וסיפא בחולין ומליעתא בבהמת הקדש ותימה למורי הרמ"ר יט]למה לא דחק לאוקומי מליעתא בבהמת חולין הרי סיפא דבחולין איירי ואפ"ה אתפיס בזבחי שלמים ותירץ משום דבעי לאוקומי אכילד מעריכין:

ו) **קסבר** רשב"ג ולדות קדשים בהוייתן הן קדושין. לפיכך אין קדושה חלה על טומטו' ואנדרוגינו' שהרי קודם שתחול קדושת האם עליהם היו כבר בעלי מומין לפיכך אין קדושת האם חלה עלייהו וגם בקדושת פה לא קדשי כיון שהן בעלי מומין ואין דעתו על בעלי מומין דאי קסבר ממעי אמן הן קדושין אם כן נחתא קדושת האם עלייהו כ] משעה כא] שנמלאו ועדיין לא היו בעלי מומין שהרי בבהמת הקדש מוקמי' כב]לה כג] דאי ממעי אמן הן קדושין לא חיילא קדושת הפה עלייהו והוי בקדושת האם ומטוניה דאם וא"ת מנלן דטעמא דרשב"ג משום דקסבר בהוייתן הן קדושין דלמא טעמא דרשב"ג משום דאין דעת המקדיש כי אם לזכר ודאי ולנקבה ודאית כדאיתא ריש פרק מי שמת (ב"ב דף קמ:) וי"ל דמוכח שפיר דקסבר בהוייתן הן קדושין דאי טעמא משום דאין דעת המקדיש כ"א לודאי מ"מ תקדוש בקדושת האם כד]וקאמר דאין קדושה חלה עלייהו כלל וא"ת לרב חסדא דאמר בבכורות פ' על אלו מומין (דף מא:) כה]דטומטוס ואנדרוגינוס לא במקדש ולא במדינה רבי ישמעאל אומר אין לך מום גדול מזה וחכ"א אינו בכור כו] ונגזז ונעבד וקאמר בגמרא עלה אמר רב חסדא מחלוקת באנדרוגינוס אבל בטומטוס ד"ה ספיקא וקדושה מספיקא וישחטנו ולאחר שחיטה תבדק אם זכר הוא או נקבה ואמאי קאמר רשב"ג דאין קדושה חלה עליהם וי"ל דלרב חסדא הכי נמי קדושה חלה על טומטוס והא דקאמר אין קדושה כז] היינו קדושת הפה דאין דעתו כ"א לזכר ודאי או לנקבה ודאית כדאיתא פרק מי שמת (ב"ב דף קמ:) והא דקאמר הס"ם דאי ממעי אמן הן קדושין הא תפסתינהו קדושת אימיה לא אתיא כרב חסדא וא"ת הכא אמר דלמ"ד בהוייתן הן קדושין אין קדושה כח] חלה על טומטוס ואנדרוגינוס והרי הן כבעלי מומין דאין קדושת הגוף חלה עלייהו ובריש יולא דופן (נדה דף מ:) מלריך קרא עלייהו כט]דאם עלו ירדו אלמא קדישי אפילו למ"ד בהוייתן הן קדושים ולמה לי קרא מאחר דדיינינן להו כבעלי מומין דאין קדושת הגוף חלה עלייהו וה"נ קשה מפ' בתרא דזבחים (דף קיב.) הרובע והנרבע והמוקלה והנעבד והאתנן והמחיר והכלאים והטריפה והיולא דופן שהקריבן בחוץ פטור שנאמר לפני משכן ה' כל שאינו ראוי לבא לפני משכן ה' אין חייבין עליו ופריך בגמ' (שם דף קיד.) עלה תיפוק ליה מואל פתח אהל מועד עד דמסיק בוולדות קדשים וקסבר ולדות קדשים בהוייתן הן קדושין אלמא משמע דשפיר הן ל] [ראוין] לבא לפני פתח אוה"מ ואי לאו דממעטינן להו מלפני משכן ה' לא ממעט להו מפתח אהל מועד וע"ק לפי מה דפר"י בפ' מרובה (ב"ק דף עז:) גבי הא דאמר או עז להוליא את הנדמה וקשה לר"י לשם ל"ל קרא למעוטי נדמה תיפוק ליה דבעלת מום הוא מדאישתני הוה ליה מומא כדאיתא ריש בכורות (דף ו:) ותירץ ר"י דאיצטריך קרא למעוטי נדמה דולדות קדשים דמהו דתימא דליקדשו אגב אימיה קמ"ל או עז דלא וקשה מ"מ כיון דממעטינן מאו עז למעוטי נדמה דולדות קדשים דחשבינן ליה כבעלת מום וכ"ש כלאים דגריעי טפי כדאיתא פרק מרובה (ב"ק דף עח.) דדייק השתא כלאים איתרבו נדמה מיבעי אלמא גריעי כלאים מנדמה וכיון דממעטינן אפילו נדמה דולדות קדשים מאו עז כדפר"י כ"ש כלאים דגריעי וא"כ קרא דזבחים דלפני משכן ה' דמלריך התם למעוטי כלאים למה לי הא לאו ראוין הן לפתח אהל מועד וי"ל דלעולם פשיטא לן דהני דתניא בפרק בתרא דזבחים (דף קיד.) לא קדישי כלל ואפ"ה איצטריך לפני משכן ה' למעוטינהו דאין חייבין עליהן בחוץ לא]דלאו מפתח אהל מועד לבד לא מצי למעוטינהו שהרי הן ראוין לבא לפני פתח אהל מועד עם אמן בעודן בבטן לב] אמן והיא בהמת קדשים אע"ג דהולדות לא קדישי כלל וה"נ ניחא ההיא דיולא דופן דאיצטריך קרא למעוטינהו דאם עלו ירדו אע"ג דאין עליהן שום קדושה אלא שהן ראוין לבא בעזרה עם אמן כשהאם קדושה אע"ג דהן עצמן לא קדישי כלל:

אמר רב יהודה מותר להטיל מום בבכור. כדאמר בבכורות (דף לה.) גדיא באזניה אימרא בשיפוותיה וא"ת לימא דרב יהודה דהכא פליג אדרב הונא פרק בהמה המקשה (חולין דף סט:) ילא שליש ומכרו לעובד כוכבים וחזר וילא שליש אחר הרי זה קדוש בבכורה דכי נפק רובא לבסוף איגלאי מילתא למפרע דמעיקרא הוה קדיש ה"נ נימא גבי מטיל מום ז) לג] ויש לחלק בין מטיל מום למכירה דבמכירה יש לטעות יותר שמא ימכור אחר יליאת רובו:

הא עדיפא יתירא מדאתי ביה לידי גיזה ועבודה. פי' אין בו מום לריך להשהות ואיכא למיחש דלמא אתי לידי תקלה דגיזה ועבודה אבל השתא דיש בו מום שחיט ליה כהן ולא אתי לידי גיזה ועבודה דלמה ישהנו ואר"ת דהשתא נהגו העולם למכור קלת מן האם כדי להפקיע הוולד מן הבכורה וטוב הוא לעשות כן ובלבד שיקנה לו קנין חשוב כמו הגבהה דבהמה דקה או משיכה וקנין כסף עמו ואע"ג דאיכא פ"ק דבכורות (דף ג:) גבי רב מרי בר רחל מקני לעובד כוכבים כו' וכלאי חיותא דרב מרי בר רחל וקאמר עלה דהא דכלאי משום דמפקע להו מכהן והוי איסורא לעשות כן לד]אי אימא משום דרב מרי ידע לאקנויי קנין גמור וכ"ע לא ידעי וסברי דמילתא בעלמא עבד ואתי לידי תקלה ואנן קי"ל כלישנא בתרא דבעיא קנין גמור ואפילו ללשון ראשון נמי ניחא לן טפי למוכרו לעובד כוכבים מלהטיל בו מום קודם יליאת רובו דלא אתי למיטעי להטיל בו מום לאחר יליאת הרוב משום הכי טוב לעשות כן לה]ולמכור קלת מן האם לעובד כוכבים קודם לידה והכי עדיף טפי דלא אתי לידי תקלה דגיזה ועבודה:

עין משפט נר מצוה

א א מיי' פ"ד מהל' תמורה הלכה יב:

ב ב מיי' פט"ו מהלכות מעה"ק הלכה ח:

ג ג ד מיי' פ"ב מהל' בכורות הלכה יד [טוש"ע י"ד סי' שיג סעיף ז]:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה לשון ירושלמי וכו' במבכרת נ"ב כך היה גי' ירושלמי בהתירון: (ב) ד"ה אי בהמת וכו' דאימיה ומשני הך סיפא כצ"ל והד"א:

הגהות הגר"א

[א] רש"י ד"ה ילדה. הוא ל"ג:

מוסף רש"י

כיצד מעריכין על הבכור. להפקיעו מכהן וליהנות הוא בו (לעיל י.). **ילדה זכר יקרב עולה.** ומקריבו לחובתו ויצא אם היה מחויב עולה, משום דקדושת עולה דקדמה חיילא עליה, דבבכורה לא קדיש עד שתקדישנו רחם ותו לא אתייא בכורה ומפקעא לקדושת עולה (שם). **ילדה טומטום כו' אין קדושה חלה עליהן.** דבריה הוא דאינו לא זכר ולא נקבה והלכך לא יחול עליה קדושת שלמים ועולה במעי אמן ולא קדושת בכור בפטירת רחם דלא קרינא ביה הזכר תקדיש (רשב"ם ב"ב קמ:).

רבינו גרשום

כיצד מעריכין על הבכור כו'. דלא קדיש בכור עד דמקדיש ליה יציאת רחם אבל עד שהוא במעי אמו יכול לשנותו לדבר אחר: **והשני ימכר לחייבי עולות ודמיו חולין.** משום הכי ימכר לחייבי עולות (דילדה זכר סתם אם תהא עולה ועוד) דאין ידוע על איזה אמר הלכך שני ימכר לחייבי עולות ומשום הכי דמיו חולין דמ"מ לא הקדיש אלא אחד: **ילדה ב' נקבות.** דינו כב' זכרים: **מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם.** כגון אם יצא אזנו קודם או שפתו והטיל בה מום קודם שיצא רוב ראשו יקרב עולה: **עולה אין.** כלומר לשם עולה דחמירה קדושתה מבכור יכול לשנותו אבל שלמים דגריע קדושה מבכור דנאכל לישראל לא יקרב וכ"ש להטיל מום דקא משוי ליה חולין דאסור: **קסבר רב יהודה.** מתני' דדייקינן מינה דלשם עולה אין לשם שלמים לא: **בזמן בהמ"ק קיים.** וכי קאמינא דמותר להטיל מום בזמן הזה אמינא: **ואימא הכי נמי.** דמש"ה ליגזר דלא: **אפ"ה הא עדיפא.** להטיל בו מום דאי לא שדי ביה מום דלמא אתי לידי גיזה: **ל"א** הא קמ"ל רב יהודה. דחסירא עדיפא דלא ליתי כו': **אם נקבה זבחי שלמים.** אמאי איצטריך למימר נקבה ליהוי חולין נקבה מי מקדש בבכורה: **אלא סיפא** דקתני ילדה נקבה תמימה תיקרב שלמים בבהמת הקדש קתני דאם הקדיש בהמה מעוברת ואמר אם ילדה נקבה תהא שלמים הויא שלמים קסבר עובר לאו ירך אמו הוא: **ל"א** כלישנא קמא אמרי הא בהמה מבכרת מאי היא אי דהקדש היא אמאי והשני ימכר האיך דהקדיש עולה כו': סיפא אתאן [כאן יש כשתי שורות חלק] לבהמת חולין. וכגון דלא ידיעה אהי זכר מינהו אמר עולה הלכך שני ימכר לצרכי עולות ודמיו חולין כדאמרן לעיל: **ל"א** זכר בתרא חולין בעלמא הוא אלא משום דלא ידעינן הי נפקא ברישא הלכך השני ימכר לצרכי עולה ודמיו חולין דמכל מקום לא היה דעתו לעולה אלא על האחד:

שיטה מקובצת

סיפא אתאן לבהמת חולין. וכגון דלא ידיעא מהי זכר מינייהו אמר להוי עולה. ל"א הך מבקרת מה היא מבכרת דהקדש זכר קדמאה ניהו עולה זכר בתראה נוקים בקדושתה דאימיה, א"נ במבכרת דחולין קדמאה נהוי עולה זכר בתראה חולין בעלמא הוא. ילדה וכו'. עי' בהשמטות בסוף המסכת:

תוס' ד"ה **אמר** ר' יהודה **אחר יצאת רובו.** עי' בהשמטות בסוף המסכת:

מסורת הש"ס

א) [לעיל י:], ב) [עיין תוספות בכורות דף טו ע"ב ד"ה מה בכור. ש"מ]:, ג) [עיין תוס' לעיל דף י ע"ב ד"ה כי תניא. ש"מ]:, ד) ב"ב קמ:, ה) [בכורות ג' ע"ב. (רש"ש)], ו) שייך לדף כה:, ז) עיין רש"ק שכתב שדבריהם מגומגמים ועי' תוס' חולין שם ובתוס' בכורות לה.,

שינויי נוסחאות

א] תנן כיצד מעריכין על הבכור מבכרת שהיתה מעוברת לילד אומר מה שבמעיה של זו אם זכר עולה. תיבת אדם נמחק (ש"מ) ב] לא. נ"א וכ"ש אם מטיל מום בקדשים דקא משוי ליה חולין. והא אמרת (ש"מ) ג] אפילו הכי חסירה עדיפא מדאתי וכו'. ע' רש"י, (ש"מ) ד] יתיר מדאתי כו' ועבודה דלא ניתי בה לידי תקלה דגיזה ועבודה. ל"א הא קמ"ל חסירא עדיפא דלא ניתי ביה לידי תקלה דגיזה ועבודה (ש"מ) ה] ל"ק מ"ז, ו] לבהמה דהקדש. גרש"י ל"א מי קדיש בבכורה במבכרת דקדשים עי"ש (הגר"א) ז] דהקדש. ל"א אימא דהך נקבה מבכרת דחולין אי הכי חולין בעלמא היא הכא במאי עסקינן במבכרת דקדשים (ש"מ) ח] עולה להוי עולה (ש"מ) ט] מעריכין על הבכור להפקיעו מכהן ולהקריבו לחובתו (ש"מ) י] אלא מרחם וכיון דמעיקרא כו' חיילא עליה קדושת בכורה למ"ד בפ"ק קדושה חלה על העובר (ש"מ) יא] עולה דכל הראוי למזבח אינו יוצא מידי מזבח הס"ד. ומה"ד אחת מהן תקרב שלמים דאינו קדיש אלא חדא הס"ד. ומה"ד אין קדושה חלה עליהן כיון דאין ראוין למזבח הס"ד (ש"מ) יב] שרי לשנויי לכתחילה קדושת בכורה (ש"מ) יג] לגמרי בזמן שבית המקדש קיים דממנו מקריב חלבו ודמו הס"ד. ומה"ד כי קאמינא אנא דמותר להטיל בו מום ואין בו משום לא יהיה לא יֵהָיֶה בזמן הזה הס"ד (ש"מ) יד] לשהותו עד שתומם אלא (ש"מ) טו] ל"א חסירה עדיפא כלומר שיחסר ממנו (ש"מ) טז] לשון ירושלמי אמא דהך נקיבה (ש"מ) יז] ומליעתא בדהקדיש (ש"מ) יח] בקדושה אחריתי (צ"ק) יט] למה לאדחוקי לאוקמי מציעתא בבהמה דהקדש הרי סיפא (צ"ק) כ] משעה שנוצרו כל"ל (רש"ש) כא] משעה (שנולד) שנוצרו דעדין לא היו בעלי מומין וה"ה דמרישא דאם נקיבה שמעינן דבהוייתן הן שהרי בבהמת הקדש מוקמינן לה דאי במעי אמן וכו'. וז"ל הגליון וה"ה דמרישא דאם נקיבה שמעינן דבהויתן הן קדושין כדפ"ה והא קמ"ל דכולה מתני' רשב"ג היא עכ"ל ר"י ז"ל בגליון (ש"מ) כב] לה ולא חיילא קדושת הפה עליהו אלא הוי בקדושת האם כו' והשאר יש למחוק (צ"ק) כג] דאי ממעי אימן הן קדושים נהי דלא חיילא וכו' עליהו אבל נקדשינהו מטוני דהאם וא"ת וכו' כל"ל (ח"נ) כד] האם ואמאי קאמר דאין (ש"מ) כה] על אלו מומין על מתניתין דטומטום (ש"מ) כו] בכור אלא נגוז ונעבד (ש"מ) כז] אין קדושה חלה עליהם כל"ל (יעב"ץ) כח] אין קדושת הגוף חלה (ש"מ) כט] יוצא דופן וכלאים דאם (צ"ק) ל] הן ראוין לבא (ש"מ וצ"ק) לא] נ"ל דאילו, לב] בבטן אמן הוו בהמת קדשים כל"ל (יעב"ץ, ועי' צ"ק) לג] מן האם לעכו"ס כדי (ש"מ) לד] גי' רש"ק או. ע' רש"ש שהג"ה תמוה ולא נמצא ברש"ק. ועי' בדבנ"ח. לה] נ"ל אי בעית אימא,